

0003648-49.2014.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante." (STJ - REsp 961863/RS - Rel. Min. Celso Limongi - Terceira Seção - j. 13/12/2010).

Ainda neste sentido: "Apelação Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (157, § 2º, incisos I ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, sala 40 - bloco D - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3348 - E-mail: campinas1cr@tjsp.jus.br

0003648-49.2014.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003648-49.2014.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO HENRIQUE LOURENÇO FERREIRA

Autos nº 0003648-49.49.2014.8.26.0114

N.º de controle: 163/2014

Vistos etc.,

I - RONALDO HENRIQUE LOURENÇO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c.c. artigo 29, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal porque, no dia 20 de janeiro de 2014, por volta das 07h00min, no interior da Igreja Batista, situada na Rua Doutor Quirino, nº 930, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com identidade de propósitos com Maria José Marques Do Nascimento e Cristiano Messias Dos Santos (já sentenciados - fls. 282/296), subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a importância de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), uma câmara filmadora, um notebook, além de um distribuidor de imagens de propriedade do referido templo; um aparelho celular, um CLRV, além de documentos pessoais e bancários da vítima C.A.S.B., uma mochila, um aparelho celular e documentos pessoais da vítima G.C., restringindo suas liberdades.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 07 de fevereiro de 2014,

ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 87/89).

O réu foi citado por edital (fls. 129).

Por decisão datada de 08 de setembro de 2014, foi determinada a suspensão do andamento do processo e do curso da prescrição (fls. 152/153).

Após, comunicado o cumprimento do mandado de prisão (fls. 456/459 – 2º volume), o réu foi citado pessoalmente a fls. 465/466 – 2º volume e apresentou resposta à acusação a fls. 470/471 – 3º volume.

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 473/474 – 3º volume).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de 25 de janeiro de 2022, foram ouvidas três vítimas e uma testemunha de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 529).

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado. A Defesa, por sua vez, requereu: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a sua diminuição em razão da confissão, se o caso; 3) o afastamento das causas de aumento de pena relativas à restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo; 3) aplicação do artigo 68, § único, do Código Penal; e 4) a fixação de regime inicial semiaberto (termo de debates de fls. 530/534).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por meio do Relatório de Investigação de fls. 37/43.

Quanto à autoria, o acusado confessou a prática do crime. Disse, em juízo, que conhecia os corréus e, tendo em vista que a comparsa Maria possuía a senha do cofre, a subtração do dinheiro seria facilitada; disse, ainda, que foi o corréu Cristiano quem pegou os valores enquanto ele subtraiu os outros bens da igreja; por fim, negou ter ameaçado as vítimas com armas de fogo.

No mais, o ofendido C.A.S.B., contador da igreja, disse ter chegado para trabalhar e logo ter sido abordado por um agente e que ele, armado, exigiu a abertura do cofre; disse, também, que os assaltantes levaram, além do dinheiro e bens da igreja, seu celular e documentos pessoais. Afirmou, ainda, que, apesar de não ter visto a arma, a sentiu encostada em sua cabeça e costas. Finalmente, reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

A vítima C., empregada da igreja, disse que estava na cozinha, ocasião em que um indivíduo branco anunciou o assalto e, após ameaçá-la, a conduziu até a recepção, local em que o corréu Cristiano passou a apontar uma arma contra sua cabeça.

O ofendido G., porteiro do estabelecimento, disse ter sido abordado por dois agentes, um deles armado, e que eles subtraíram, além de sua mochila, pertences pessoais e celular, dinheiro, cuja quantia não se recordou, pertencente à igreja. Disse, por fim, que o assalto durou cerca de meia hora e que foram mantidos trancados quando os criminosos se evadiram.

Finalmente, o único policial ouvido em juízo disse ter participado da investigação com seu colega Gilmar, atualmente falecido, e não se recordar de detalhes acerca dos fatos; disse, contudo, que uma funcionária da igreja havia participado do roubo e que a autoria, elucidada a partir de filmagens e câmeras de segurança, acabou por identificar, consoante relatório constante de fls. 37/43, o acusado.

Em sendo assim, patente que diante das provas dos autos a condenação do réu é de rigor.

É de ressaltar que, não obstante apenas o ofendido C.A.S.B. tenha conseguido, em audiência, reconhecer e identificar, com a certeza necessária, que o acusado foi um dos autores do delito, é certo que além das declarações prestadas pelas demais vítimas e testemunha policial, o réu é confesso.

E, como se sabe, a confissão, ressalte-se, totalmente livre, como no presente caso, corroborada pelos demais elementos de prova colhidos, constitui elemento seguro de convicção.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “A confissão judicial, isenta de vícios e

coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". Também as três causas de aumento de pena do roubo restaram comprovadas, uma vez que demonstrados o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas.

Incontrovertida a ocorrência do concurso de agentes, uma vez que fartamente demonstrado nestes autos, além da sentença condenatória proferida contra os corréus (fls. 282/296).

No mais, importante destacar que a simples alegação do acusado no sentido de não terem sido utilizadas armas de fogo no roubo não é suficiente para afastar a incidência da majorante prevista no artigo 157, inciso I, do Código Penal.

Assim, muito embora não tenha havido a apreensão das armas de fogo, bem como o réu negado o seu emprego, há a incidência da qualificadora já que a sua presença restou justificada pelas declarações dos ofendidos.

Neste sentido: "Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante." (STJ - REsp 961863/RS - Rel. Min. Celso Limongi - Terceira Seção - j. 13/12/2010).

Ainda neste sentido: "Apelação Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) Recurso defensivo.

Absolvição pretendida. Insuficiência de prova. Inadmissibilidade Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos das vítimas que, em ressonância com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução, são suficientes para justificar o édito condenatório Ademais, tem-se que a palavra das vítimas em crimes patrimoniais é de suma importância, pois seu único objetivo é apontar o responsável pela ação criminosa, em nada lhes aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa inocente. Condenação de rigor". (Apelação nº 0003555-15.2011.8.26.0301, da Comarca de Atibaia, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 18 de dezembro de 2012, Relator Exmo. Des. Salles Abreu).

Por fim, também restou configurada a causa de aumento de pena referente à privação da liberdade das vítimas, uma vez que permaneceram presas em um cômodo da igreja, ameaçadas pelos assaltantes, por cerca de meia hora, situação prescindível para a consumação do delito.

Ademais, é irrelevante a duração dessa permanência, uma vez que totalmente desnecessária para a consumação do roubo.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO.

DESNECESSIDADE DA POSSE MANSO E TRANQUÍLA DA RES FURTIVA. PRECEDENTES DO STJ.

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE LARGO LAPSO TEMPORAL.

CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART.157, § 2o., V DO CPB. INOVAÇÃO RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que a consumação do delito de roubo se dá quando o agente consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja posse tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não puder mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade. 2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o., V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie. 3. Pretende o Agravante debater questão que não foi enfrentada pelo Tribunal Estadual, sequer suscitada no Recurso Especial, o que se mostra de todo inadmissível. É assente a jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de o recorrente inovar em Agravo Regimental, devendo se ater à

impugnação dos fundamentos do decisum atacado. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp 1020270/RS - 2007/0310107-1 - rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho - órgão julgador 5ª Turma - j. 08.09.2009).

Desta forma, patente o cometimento do delito de roubo triplamente majorado em concurso formal, uma vez que mediante uma ação única criminosa do réu e de seus comparsas foram atingidos patrimônios de três vítimas distintas.

Neste sentido o seguinte julgado: "Embargos infringentes. Roubo. Concurso de infrações. Crime único. Pluralidade de vítimas. Na conduta de roubo, tendo os agentes conscientemente infringido universos patrimoniais distintos, ainda que na detenção da mesma vítima, há de se reconhecer o concurso de infrações." (TJSP;

Embargos Infringentes e de Nulidade 0089366-07.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 26/07/2019).

Finalmente, cumpre esclarecer que o disposto no artigo 68, § único do Código Penal não impõe ao Magistrado uma exigência; assim, entendo que, diante do contexto fático bem como do modus operandi, uma vez que o acusado, na companhia dos outros dois comparsas, observando-se, ainda, a facilidade na subtração, tendo em vista que a corré trabalhava na igreja e conhecia a senha do cofre, praticou o roubo munido de arma de fogo, o que demonstra claramente um maior risco à integridade das vítimas, restando, portanto, plenamente justificado o acúmulo das majorantes.

Neste sentido é a orientação do STJ: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima. III - In casu, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido por quatro agentes, mediante emprego de arma de fogo, bem como no modus operandi utilizado no delito, vale dizer, "o crime foi cometido, no mínimo, por quatro agentes e com o emprego de arma de fogo (o que expôs a um grande risco a integridade corporal da vítima e de seu filho". Habeas corpus não conhecido. (HC 693.056/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Uma última observação deve ser feita.

O crime foi cometido em 20 de janeiro de 2014; portanto, em data anterior à vigência da Lei nº 13.654, de 2018. Assim, diante da irretroatividade da legislação penal, aplica-se a lei vigente à época dos fatos.

Assim, diante das provas apuradas neste processo, patente o cometimento do crime de roubo triplamente majorado em concurso formal, por três vezes, e a condenação do réu é de rigor.

Passo, assim, às dosagens das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias

e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Apesar de confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Ainda, considerando a ocorrência de três causas de aumento de pena - concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade - AUMENTO ambas as penas em 1/2 (metade), o que dá, 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Finalmente, em razão do concurso formal AUMENTO as já mencionadas penas de 1/5 (um quinto), o que dá, como pena final, 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou garçom em audiência. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos e houve grave ameaça às pessoas das vítimas.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado RONALDO HENRIQUE LOURENÇO FERREIRA, qualificado nos autos (RG nº 71.284.082 - FA fls. 535/536), à pena segregativa de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Não obstante primário e sem antecedentes criminais, deverá o réu iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo triplamente qualificado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada com base na especificidade do caso sub examine, haja vista a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal algum a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem denegada." HABEAS CORPUS Nº 168.264 - SP (2010/0061736-1) - RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - 6ª TURMA STJ - J. 27/09/2011.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal). Preso por esse processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 07 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA